بأن يحج عنه (ولو حج لا ليرجع لم يجز وان أمره الميت) أى بأن يحج عنه من ماله بغير رجوعه فى خزانة الاكمل لو حج الوارث عن الميت على ان لا يرجع فى التركة لم يقع عن الميت عن فرضه وان أمره الميت هذا وفى قاضيخان اذا أوصى بأن يحج عنه فأحج عنه الوارث من مال نفسه ليرجع من مال الميت جاز وله ان يرجع من مال الميت ولو فعل ذلك أجنبى لا يرجع ولو أوصى بان يحج عنه فأحج الوارث من مال نفسه لا ليرجع عليه جاز للميت عن حجة الاسلام انتهى وفيه بحث لا يخفى (ولو خلط النفقة) أى من مال الميت (بمال نفسه يضمن) أى النفقة المخلوطة (وان حج وأنفق) أى من مال نفسه (جاز) اى حجه عنه (وبرئ من الضمان) اى بانفاقه ولم يتوقف على براءة الورثة قال الطرابلسى لو أخذ مال الميت وخلطه بمال نفسه وحج عنه وأنفق خمسمائة درهم قال محمد يجوز الحج عن الميت ولا ضمان عليه بالخلط (ولو اتجر بمال الميت) اى من غير خلط بمال نفسه (وربح فيه يجزيه الحجة) اى ويدفع الزيادة الى الورثة لكن فى الكرمانى وان أخذ الدراهم ليحج عنه بها فاشترى بها متاعا للتجارة قال هذا رجل خائن لا يجوز ويكون الشراء لنفسه والحج عن نفسه وهو ضامن انتهى وهو مخالف باطلاقه لما فى منسك الفارسى لو اخذ المال واتجر وربح فيه وحج عن الميت قال ابو حنيفة يجزيه الحجة وهو قول أبى يوسف وقال محمد يضمن جميع المال للميت والحج عن نفسه وفى المحيط ولو اشترى بها متاعا لنفسه للتجارة وحج بمثلها عن الميت يرد النفقة والحج عن نفسه ذكره فى المنتقى وفيه ايماء الى الفرق بين من يشترى بها للتجارة متاعا لنفسه أو نفعا لمال الميت تبرعا لكن روى هشام عن أبى يوسف قال يتصدق بالربح وقد أجزأت الحجة عن الميت فى قول أبى حنيفة وهو الاصح كما لو خلطها بدراهم نفسه حتى صار ضامنا ثم حج عن الميت وفى قول الربح له هذا وفى الكرمانى ذكر الفقيه أبو الليث فى فتاويه وفى النوازل سئل بعضهم عن رجل يأخذ الدراهم ليحج عن الميت فأنفق من هذه الدراهم قبل الخروج قل أو كثر صار ضامنا للمال فان حج كان ذلك عن نفسه وحج الميت على حاله (السابع ان يحج راكبا ان اتسع المال) أى ثلثه (ولو حج ماشيا ولو بأمره) أى بالحج ماشيا (يضمن النفقة وكذا لو لم يأمره) أى وحج المأمور ماشيا (وأمسك مؤنة الكراء لنفسه) أى فانه يضمن النفقة ويحج عنه راكبا لان نفقة الركوب أكثر فكان الثواب أوفر وكذا قال محمد ان حج على حمار كره له والجمل أفضل كذا علله المصنف فى الكبير والاظهر ان كراهته لكونه غير متحمل لسفر البعيد أولانه على خلاف السنة بقرينة قوله والجمل أفضل لا لكون نفقة ركوبه أكثر فانه قد يكون نفقة ركوب الحمار أو فرثم العبرة فى الركوب والمشى للا كثر فلو قطع أكثر الطريق ماشيا فهو كقطع الكل ماشيا وركوب الاكثر كركوب الكل ثم عدم الجواز ماشيا على الاتفاق محمول على ما اذا اتسعت النفقة للركوب كما أشار اليه بقوله (وان ضاقت النفقة عن الركوب) أى بأن كان ثلث ماله لا يبلغ الا أن يحج ماشيا (فحج عنه ماشيا جاز) لكن لو قال رجل أنا أحج عنه من بلده ماشيا روى عن محمد لا يجزيه ويحج عنه من حيث يبلغ راكبا وروى الحسن عن أبى حنيفة ان أحجوا عنه من بلده ماشيا جاز وان أحجوا عنه من حيث يبلغ راكبا جاز ولعل وجه الاول زيادة كمية المسافة ووجه الثانى فضيلة الكيفية (ولو اوصى ان يعطى بعيره هذا) اى بعينه وخصوصه (رجلا) اى ولو غير معين (يحج عنه فأكراه الرجل) اى أعطاه بالكراء والاجرة (وانفق الكراء على نفسه) اى فى الطريق (وحج ماشيا جاز) أى عن الميت استحسانا قال الطرابلسى وهو الاصح وقال ابن الهمام وهو المختار ثم يرد البعير الى ورثة الميت قال أبو الليث فى النوازل وعندى ان الحج عن

الرحيم (اللهم) يا عظيم يا عظيم اغفر لنا ذنوبنا وان عظمت فانه لا يغفر الذنب العظيم الا الملك العظيم الرؤف الرحيم الكريم *(فصل)* فاذا وصل الى منى قال (اللهم) ان هذه منى وقد أتيتك وأنا عبدك ابن عبدك أسألك أن تمن علىّ بما منننت به على أوليائك وأهل طاعتك وأن تجعلنى من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين (اللهم) انى أعوذ بك من المغرم والمأثم ومن المعصية فى العقل والدين